

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6579/2540

กรมศุลกากร
บริษัท เอสโซ่ แสตนด์าร์ด ประเทศไทย
จำกัด

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2, มาตรา 110, มาตรา 122

พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2480 มาตรา 3 (1)

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาสำหรับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นแก่อากาศยาน เป็นการเรียกเก็บโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 110 และมาตรา 122 ซึ่งมาตรา 110 ได้ระบุตัวผู้รับผิดชอบไว้คือ นายเรือหรือตัวแทนหรือทั้งสองคนร่วมกันเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ แม้บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติความรับผิดชอบทางอาญาแต่ก็เนื่องมาจากความรับผิดชอบล่วงเวลาอันเป็นความรับผิดชอบทางแพ่งการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นแก่อากาศยานเป็นการกระทำการงานอย่างหนึ่งอย่างใดแก่อากาศยาน ซึ่งนายเรือหรือผู้ควบคุมอากาศยานเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ จำเลยเป็นบริษัทผู้ค้าน้ำมันที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นแก่บริษัทสายการบิน เพื่อใช้เติมให้แก่อากาศยาน แม้จะเป็นผู้ยื่นคำขอทำการไว้ต่อพนักงานศุลกากรแต่จำเลยก็ไม่ใช่นายเรือและไม่ได้ความว่าเป็นตัวแทนนายเรือและไม่มีบทกฎหมายบัญญัติให้ผู้ยื่นคำขอทำการไว้ต่อพนักงานศุลกากรเป็นผู้รับผิดชอบ จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วงเวลาในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นแก่อากาศยาน

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าธรรมเนียมล่วงเวลา
จำนวน 8,404,810.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน
6,274,000 บาท นับแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2534 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเงินเสร็จ
แก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่โจทก์จำเลยมีได้
ฎีกาโต้แย้งคัดค้านว่า โจทก์เป็นกรมสังกัดกระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่รัฐ ตามที่พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และ
กฎหมายอื่นกำหนดไว้ จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจการ
ค้าได้ทำการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่อากาศยานก่อนจะเดิน
ทางออกจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ ท่ออากาศยานกรุงเทพฯ ในวันเสาร์ วัน
อาทิตย์ หรือวันหยุดและก่อนหรือหลังเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม
2523 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2523 และวันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม
2531 จำเลยชำระค่าธรรมเนียมล่วงเวลาตามช่วงเวลาแต่มีได้ชำระเป็นรายลำ
อากาศยานตามที่จำเลยได้ทำการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้ ซึ่งโจทก์

กล่าวอ้างว่าเป็นการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในไบแนบ ศ.3ท้ายกฎ
กระทรวงฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2521) และประกาศกรมศุลกากรที่ 14/2521 ที่กำหนดให้
จำเลยชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายลำอากาศยานเมื่อคำนวณจำนวนอากาศยานที่มารับ
น้ำมันจากจำเลยตามวันเดือนปีดังกล่าวข้างต้นเป็นรายลำอากาศยานแล้ว จำเลยค้าง
ชำระค่าธรรมเนียมล่วงเวลาพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายแก่โจทก์ 8,404,810.80
บาทคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า
โจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระค่าธรรมเนียมล่วงเวลาพร้อมดอกเบี้ยก็โดยอาศัยกฎ
กระทรวงการคลังออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2483 ข้อ 3 และกฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2521) ซึ่ง
กำหนดว่าการที่พนักงานไปประจำก่อนหรือหลังเวลาราชการหรือในวันอาทิตย์หรือวัน
หยุดราชการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 110 นั้น
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามไบแนบ ศ.3ท้ายกฎนี้ ดังนั้น การเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมล่วงเวลาสำหรับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นแก่อากาศยาน
ณท่าอากาศยานกรุงเทพฯ จึงเป็นการเรียกเก็บโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 110 และมาตรา 122 ซึ่งมาตรา 110 บัญญัติว่า "ถ้าเรือ
ลำใดบรรทุกกลางหรือถ่ายออกซึ่งของหรือสินค้าอย่างใด ๆ ก็ดี หรือกระทำการงาน
อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ในวันอาทิตย์หรือวันหยุดหรือก่อนหรือภายหลังเวลาราชการดัง
กล่าวไว้ "ตามที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวง" นอกจากจะได้รับอนุญาตจากอธิบดี
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน และได้เสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา "ตามที่รัฐมนตรี
กำหนดในกฎกระทรวง" ท่านว่านายเรือหรือตัวแทน หรือทั้งสองคนร่วมกันมีความ
ผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท แต่การที่ต้องรับผิดตามมาตรานี้ไม่ทำให้ผู้
นั้นหลุดพ้นจากโทษที่จะพึงต้องรับตามมาตรานี้แห่งพระราชบัญญัตินี้" มาตรา 122
บัญญัติว่า "ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดวันหยุดและเวลาราชการ

ศาลากำหนดอัตราค่าธรรมเนียม" ส่วนคำว่า "นายเรือ" ตามมาตรา 2 หมายความว่า บุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือควบคุมเรือและตามพระราชบัญญัติศาลการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480 มาตรา 3(1) ให้ความหมายของคำว่า "เรือกำปั่น" หรือ "เรือ" ให้ความหมายรวมถึงอากาศยาน และคำว่า "นายเรือ" ให้ความหมายรวมถึงผู้ควบคุม ดังนั้น คำว่า "นายเรือ" จึงมีความหมายถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมเรือหรืออากาศยานและมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติศาลการและตามบทบัญญัติมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติศาลการ พ.ศ. 2469 ได้ระบุตัวผู้รับผิดชอบไว้ คือนายเรือหรือตัวแทนหรือทั้งสองคนร่วมกันเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ แม้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติความรับผิดชอบในทางอาญา แต่ก็เนื่องมาจากความรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมล่วงเวลาอันเป็นความรับผิดชอบทางแพ่งนั่นเอง การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นแก่อากาศยานเป็นการกระทำการงานอย่างหนึ่งอย่างใดแก่อากาศยาน ซึ่งนายเรือหรือผู้ควบคุมอากาศยานเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ จึงเป็นหน้าที่ของนายเรือหรือตัวแทนหรือทั้งสองคนร่วมกันที่จะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมดังกล่าว จำเลยเป็นบริษัทผู้ค้าน้ำมันที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นแก่บริษัทสายการบิน เพื่อใช้เติมให้แก่อากาศยานแม้จะเป็นผู้ยื่นคำขอทำการไว้ต่อพนักงานศาลการแต่จำเลยก็ไม่ใช่นายเรือและไม่ได้ความเป็นตัวแทนนายเรือตามบทบัญญัติมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติศาลการ พ.ศ. 2469 ทั้งไม่มีบทกฎหมายบัญญัติให้ผู้ยื่นคำขอทำการไว้ต่อพนักงานศาลการเป็นผู้รับผิดชอบ จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วงเวลาใดในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นแก่โจทก์ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เณลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ